



**PUTUSAN**

Nomor 2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Achmad Siswoyo Bin Slamet Riyadi;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 April 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KK Jl Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- 2. Nama lengkap : Doris Nouval Pratama Putra Bin Achmad Siswoyo;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Mei 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KK Jl Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023

Hal. 1 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" yang berkedudukan di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2311/Pid.Sus/2-23, tertanggal 27 Nopember 2023 ;

## **Pengadilan Negeri Surabaya ;**

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI dan Terdakwa II DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI dan Terdakwa II DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp 1000.000.000 (satu milyar) subsidiair pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah bak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya
  - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya

Hal. 2 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta klip plastiknya
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) bendel klip plastik warna putih
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- 1 (satu) buah unit HP merek Samsung A30 dengan simcard M3 nomor 085755532272
- 1 (satu) buah unit HP merek VIVO V25E dengan simcard three nomor 089504532691,-

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada sidang tanggal 04 Januari 2024 yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon dihukum ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI dan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A RT 002 RW 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya keinginan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA untuk membantu terdakwa I. ACHMAD SISWOYO menjadi perantara dalam jual beli sabu karna terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA sehabis keluar dari pekerjaan maka terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA mau menerima tawaran dari terdakwa I. ACHMAD SISWOYO untuk membantu mengantarkan sabu kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa I. ACHMAD SIWOYO menyuruh terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA dengan cara : jika ada seseorang yang pesan sabu kepada terdakwa I. ACHMAD SISWOYO langsung menelfon terdakwa II. DOURIS NOUVAL PRATAMA PUTRA dan langsung terdakwa I. ACHMAD SISWOYO memerintahkan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA untuk meranjau sabu sesuai perintah yang diberikan terdakwa I. ACHMAD SISWOYO untuk diletakkan dimana tempatnya. Setelah mengetahui tempatnya terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA berangkat untuk meletakkan sabu tersebut. Kemudian terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA mengambil sabu yang sudah disiapkan terdakwa I. ACHMAD SISWOYO mengambil sabu yang sudah disiapkan didalam bak plastik warna hijau disamping rumah yang beralamtkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya.
- Bahwa terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA sudah berhasil meranjau atas perintah terdakwa I. ACHMAD SISWOYO sebanyak 4 (empat) kali sejak 3 (tiga) minggu yang lalu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I. ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI menghubungi sdr. KETENG (DPO) lewat aplikasi whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. KETENG (DPO) dengan percakapan "teng pesen 1 (satu) gram shabu" dan sdr. KETENG (DPO) membalas "ya nanti saya kabari diranjau dimana" Setelah itu terdakwa I. ACHMAD SISWOYO berangkat menuju Jl. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. KETENG (DPO) terdakwa I. ACHMAD SISWOYO langsung pulang kerumahnya dan langsung membagi menjadi 6 (enam) plastic kecil siap edar yang sudah dibungkus berbeda-beda dan siap untuk dikirim dan terdakwa I. ACHAMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik, skrop dan klip plastic.

Hal. 4 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu seberat  $\pm$  1 gram akan Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO jual ke teman-teman Terdakwa I ACHMAD SIWOYO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO dalam menjual barang berupa narkotika Golongan I jenis sabu seberat  $\pm$  1 gram yakni dengan cara jika ada orang yang mau membeli, Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO meminta ketemuan langsung di sekitar daerah rumah Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO di Jl Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya. Atau kalau terdakwa I. ACHMAD SISWOYO sedang repot terdakwa I. ACHMAD SISWOYO meminta tolong kepada terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA yang merupakan anak kandungnya untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa barang berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 1 gram tersebut sudah laku terjual sebanyak 6 poket;
- Bahwa Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO menjual 6 (enam) poket narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. TOPA (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic shabu dengan harga Rp 200.000,- pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketemuan didalam gang Jl. Gang Tomat Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya, kemudian kepada sdr. GENDUT (DPO) sebanyak 2 (dua) poket plastic shabu dengan harga Rp 400.000,- pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB ketemuan didalam gang Jl. Gang Duku Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya, kemudian kepada sdr. TOPA (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic shabu dengan harga Rp 200.000,- pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib ketemuan didalam gang Jl. Gang Duku Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya, kemudiarn terakhir kepada sdr. DARES (DPO) sebanyak 2 (dua) poket plastic shabu dengan harga Rp 400.000,- pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib ketemuan didalam gang Jl. Gang Duku Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya. Bahwa terdakwa I. ACHMAD SISWOYO dalam menjual 6 (enam) poket narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan memerintahkan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA untuk mengantarkan/meranjau sabu tersebut yang nantinya diletakkan disuatu tempat atas perintah terdakwa I. ACHMAD SISWOYO dan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA adalah kurir yang diperintah untuk mengantarkan sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah Jl Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya saksi IBNU WIYATNO bersama

Hal. 5 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa yang sedang tidur didalam rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bak plastic warna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet coklat motif bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah unit HP Merk Samsung A30 dengan simcard M3 nomor : 085755532271 (satu) buah unit HP merk Vivo V25E dengan simcard three nomor : 089504532691

- Selanjutnya kepada petugas kepolisian Para Terdakwa mengaku bahwa 6 (enam) plastik klip merupakan milik Para Terdakwa yang mereka beli dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06569/NNF/2023 atas nama terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI, DKK, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 24242/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,185$  gram.
- 24243/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram.
- 24244/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram.

Total berat netto  $\pm 0,215$  gram

KESIMPULAN

Hal. 6 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24242/2023/NNF,- s.d 24244/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

- 24242/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm$  0,163 gram.
- 24243/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto tanpa isi.
- 24244/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto tanpa isi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI dan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A RT 002 RW 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah Jl. Kebraon 2/142 A RT 002 RW 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO menyimpan 2 (dua) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm$  0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta bungkusnya,  $\pm$  0,37 (nol koma tiga

Hal. 7 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) gram beserta bungkusnya dan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA menyimpan 1 (satu) satu buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram YANG DISIMPAN oleh para terdakwa disamping rumah terdakwa di Jl. Kebraon 2/142 A RT 002 RW 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah Jl Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya saksi IBNU WIYATNO bersama saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bak plastic warna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet coklat motif bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah unit HP Merk Samsung A30 dengan simcard M3 nomor : 0857555322721 (satu) buah unit HP merk Vivo V25E dengan simcard three nomor : 089504532691
- Selanjutnya kepada petugas kepolisian Para Terdakwa mengaku bahwa 6 (enam) plastik klip merupakan milik Para Terdakwa yang mereka beli dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06569/NNF/2023 atas nama terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI, DKK, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :  
Barang bukti yang diterima :
  - 24242/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,185 gram.

Hal. 8 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24243/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram.
- 24244/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram.

Total berat netto + 0,215 gram

## KESIMPULAN

- 24242/2023/NNF,- s.d 24244/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SISA BARANG BUKTI

- 24242/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,163$  gram.
- 24243/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto tanpa isi.
- 24244/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto tanpa isi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi I. Ibnu Wiyatno :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;

Hal. 9 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang tidur di dalam rumah kemudian saksi datang dan melakukan pengeledahan menyuruh Para Terdakwa menunjukkan barang bukti Narkotika yang di simpan oleh Para Terdakwa setelah menemukan barang bukti Narkotika Para Terdakwa saksi tangkap dan dibawa ke Polres pelabuhan tanjung perak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya adalah barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih 1 (satu) bendel klip plastik warna putih 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silverUang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)1 (satu) buah unit HP merk Samsung A30 dengan simcard M3 nomor : 085755532272 1 (satu) buah unit HP merk VIVO V25E dengan simcard THREE nomor : 089504532691
- Bahwa barang bukti ditemukan di samping rumah Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah unit HP merk VIVO V25E ditemukan di atas lantai di dalam rumah Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Doris Nouval Pratama Putra yang telah menyimpan / menaruh barang bukti berupa :1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika

Hal. 10 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya Yang saksi temukan di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya adalah Terdakwa Achmad Siswoyo Bin Slamet Riyadi sedangkan yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya Yang saksi temukan di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya adalah Terdakwa Doris Nouval Pratama Putra. Dan Menurut keterangan dari Terdakwa Achmad Siswoyo Bin Slamet Riyadi bahwa yang Yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI tidak mengetahui siapa yang menyimpan Shabu tersebut sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya Yang saksi temukan di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya adalah Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI sendiri dan yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya Yang saksi temukan di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya adalah Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO sendiri

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah klip

Hal. 11 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya Adalah milik Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya Adalah milik Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO sendiri. Dan Menurut keterangan dari Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI tidak mengetahui milik siapakah Shabu tersebut sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya Adalah milik tersangka ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI sendiri sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya Adalah milik Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO

- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan barang bukti berupa :1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih 1 (satu) bendel klip plastik warna putih 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Yang saksi temukan di samping rumah adalah jika ada seseorang yang memesan Shabu kepada Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI maka Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI akan menjual dan memerintahkan Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO untuk mengambil Shabu yang sudah di siapkan oleh Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya yang kemudian di

Hal. 12 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar oleh Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO atas perintah Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI

- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa awal mulanya Terdakwa Achmad Siswoyo Bin Slamet Riyadi mengajak Terdakwa Doris Nouval Pratama Putra Bin Achmad Siswoyo untuk membantu berjualan Narkotika jenis Shabu jika Terdakwa Achmad Siswoyo Bin Slamet Riyadi sedang sibuk atau keluar dan Terdakwa Doris Nouval Pratama Putra Bin Achmad Siswoyo mengiyakan untuk membantu Terdakwa Achmad Siswoyo Bin Slamet Riyadi untuk berjualan Narkotika jenis Shabu bersama-sama
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut di dapat Para Terdakwa dari orang yang bernama Keteng dengan cara membeli untuk di jual kembali, yang dibeli pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Sukodono Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) Gram Narkotika oleh Para Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket plastik siap edar dijual setiap 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Para Terdakwa membeli Shabu kepada saudara Keteng adalah untuk di jual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa uang
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi mengamankan Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI dan Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO yang sedang tidur di dalam rumah dan kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menyuruh Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO untuk menunjukan dimana Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI dan Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO menyimpan Shabu milik mereka berdua dan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih 1 (satu) bendel klip

Hal. 13 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah unit HP merk Samsung A30 dengan simcard M3 nomor : 0857555322721 (satu) buah unit HP merk VIVO V25E dengan simcard THREE nomor : 089504532691 yang saksi temukan di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti saksi bawah ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

## Saksi II. Abdullah, S.H :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang tidur di dalam rumah kemudian saksi datang dan melakukan pengeledahan menyuruh Para Terdakwa menunjukkan barang bukti Narkotika yang di simpan oleh Para Terdakwa setelah menemukan barang bukti Narkotika Para Terdakwa saksi tangkap dan dibawa ke Polres pelabuhan tanjung perak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya adalah barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih 1 (satu) bendel klip plastik warna putih 1 (satu)

Hal. 14 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan elektrik warna silver Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah unit HP merk Samsung A30 dengan simcard M3 nomor : 085755532272 1 (satu) buah unit HP merk VIVO V25E dengan simcard THREE nomor : 089504532691

- Bahwa barang bukti ditemukan di samping rumah Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah unit HP merk VIVO V25E ditemukan di atas lantai di dalam rumah Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Doris Nouval Pratama Putra yang telah menyimpan / menaruh barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya Yang saksi temukan di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya adalah Terdakwa Achmad Siswoyo Bin Slamet Riyadi sedangkan yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya Yang saksi temukan di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya adalah Terdakwa Doris Nouval Pratama Putra. Dan Menurut keterangan dari Terdakwa Achmad Siswoyo Bin Slamet Riyadi bahwa yang Yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI tidak mengetahui siapa yang menyimpan Shabu tersebut sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta

Hal. 15 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastiknya Yang saksi temukan di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya adalah Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI sendiri dan yang menyimpan / menaruh barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya Yang saksi temukan di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya adalah Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO sendiri

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya Adalah milik Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya Adalah milik Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO sendiri. Dan Menurut keterangan dari Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI tidak mengetahui milik siapakah Shabu tersebut sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya Adalah milik tersangka ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI sendiri sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya Adalah milik Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan barang bukti berupa :1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah klip

Hal. 16 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih 1 (satu) bendel klip plastik warna putih 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Yang saksi temukan di samping rumah adalah jika ada seseorang yang memesan Shabu kepada Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI maka Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI akan menjual dan memerintahkan Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO untuk mengambil Shabu yang sudah di siapkan oleh Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya yang kemudian di antar oleh Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO atas perintah Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI

- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa awal mulanya Terdakwa Achmad Siswoyo Bin Slamet Riyadi mengajak Terdakwa Doris Nouval Pratama Putra Bin Achmad Siswoyo untuk membantu berjualan Narkoba jenis Shabu jika Terdakwa Achmad Siswoyo Bin Slamet Riyadi sedang sibuk atau keluar dan Terdakwa Doris Nouval Pratama Putra Bin Achmad Siswoyo mengiyakan untuk membantu Terdakwa Achmad Siswoyo Bin Slamet Riyadi untuk berjualan Narkoba jenis Shabu bersama-sama
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut di dapat Para Terdakwa dari orang yang bernama Keteng dengan cara membeli untuk di jual kembali, yang dibeli pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Sukodono Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) Gram Narkoba oleh Para Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket plastik siap edar dijual setiap 1 (satu) poket Narkoba jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Para Terdakwa membeli Shabu kepada saudara Keteng adalah untuk di jual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa uang
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi mengamankan Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI dan Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA

Hal. 17 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO yang sedang tidur di dalam rumah dan kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menyuruh Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO untuk menunjukkan dimana Terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI dan Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO menyimpan Shabu milik mereka berdua dan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah bak plastik warna Hijau yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih 1 (satu) bendel klip plastik warna putih 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)1 (satu) buah unit HP merk Samsung A30 dengan simcard M3 nomor : 0857555322721 (satu) buah unit HP merk VIVO V25E dengan simcard THREE nomor : 089504532691 yang saksi temukan di samping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti saksi bawah ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa Polisi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medayu Utara 17 No. 63 Rt. Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan saat itu adalah barang bukti berupa :1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 1,81$  (satu koma delapan puluh satu) gram beserta pipet kacanya1 (satu) buah HP merk OPPO A73 warna Putih dengan Nomor WA : +1 (385) 213-3442

Hal. 18 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 1,81$  (satu koma delapan puluh satu) gram beserta pipet kacanya 1 (satu) buah HP merk OPPO A73 warna Putih dengan Nomor WA : +1 (385) 213-3442 Berhasil di temukan petugas polisi di sebelah kasur di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Medayu Utara 17 No. 63 Rt. Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya.
- Bahwa yang telah menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 1,81$  (satu koma delapan puluh satu) gram beserta pipet kacanya 1 (satu) buah HP merk OPPO A73 warna Putih dengan Nomor WA : +1 (385) 213-3442 Yang Berhasil di temukan petugas polisi di sebelah kasur di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Medayu Utara 17 No. 63 Rt. Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya pada saat itu adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 1,81$  (satu koma delapan puluh satu) gram beserta pipet kacanya 1 (satu) buah HP merk OPPO A73 warna Putih dengan Nomor WA : +1 (385) 213-3442 Yang di temukan petugas polisi di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kutisari Selatan No. 47-E Rt. 007 Rw. 003 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara GONDES atas perintah saudara NANDANG.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari saudara dari saudara GONDES awalnya Terdakwa di telfon saudara GONDES akan di beri saudara GONDES Shabu sebanyak 65 (enam puluh lima) Gram titipan saudara NANDANG untuk Terdakwa berikan kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO, kemudian sebelum Shabu sebanyak 65 (enam puluh lima) Gram tersebut Terdakwa kirim ke saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO Terdakwa ambil sedikit menjadi : 1 (satu) buah klip plastik kecil yang

Hal. 19 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 1,81$  (satu koma delapan puluh satu) gram beserta pipet kacanya untuk rencananya Terdakwa gunakan tetapi Terdakwa kemudian tertangkap petugas polisi terlebih dahulu dan barang bukti tersebut berhasil di temukan oleh petugas polisi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu sebanyak 65 (enam puluh lima) Gram dari saudara GONDES yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekir pukul 19.30 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Bratang Gede Gang 1 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya.

- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan Shabu sebanyak 65 (enam puluh lima) Gram dari saudara GONDES setelah itu Terdakwa mengambil sedikit Shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Nganjuk untuk mengantarkan Shabu sebanyak 65 (enam puluh lima) Gram tersebut kepada Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapat Shabu dari saudara GONDES untuk Terdakwa serahkan kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO atas perintah dari saudara GONDES sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal saudara GONDES sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Terdakwa di kenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama saudara NANDANG dan Terdakwa dengan saudara GONDES hanya sebatas teman jual beli Shabu saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal saudara NANDANG sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Terdakwa kenal dari Facebook dan Terdakwa dengan saudara NANDANG hanya sebatas teman jual beli Shabu saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kontak saudara GONDES di HP Terdakwa, Terdakwa simpan dengan nama "Mboettt" dengan nomor telepon : + 1 (214) 807 – 8744 dan Kontak saudara NANDANG di HP Terdakwa dengan nama "Oalaah" dengan nomor telepon : + 1 (785) 706 – 9616.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat itu Terdakwa belum di beri upah uang oleh saudara GONDES, biasanya Terdakwa akan di bayar jika Terdakwa sudah berhasil mengantarkan Shabu tersebut, tetapi waktu itu Terdakwa berhasil mengambil Shabu secara Cuma-Cuma untuk rencananya Terdakwa gunakan.

Hal. 20 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut menurut keterangan dari saudara GONDES dia mendapatkan dari saudara NANDANG yang di perintahkan untuk di berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Setelah Para Terdakwa di tangkap petugas polisi Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medayu Utara 17 No. 63 Rt. Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya Terdakwa langsung di suruh menunjukan dimana saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO berada, kemudian Terdakwa memberi tahu dimana saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO tinggal.
- Bahwa Terdakwa DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO ditangkap oleh Petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Bandung Rt. 024 Rw. 006 Kel. Betet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak Surabaya saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO sendirian sedang duduk-duduk didalam kamar kemudian petugas polisi datang bersama dengan Terdakwa kemudian petugas polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO adalah 1 (satu) buah kotak HP warna putih merk OPPO yang di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus minuman HYDRO COCO yang di dalamnya berisi :1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 60,00 ( enam puluh ) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  13,85 (tiga belas koma delapan puluh lima) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang

Hal. 21 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisi :6 (enam) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :7 (tujuh) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta klip plastiknya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.4 (empat) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).1 (satu) unit HP merk POCO X3 PRO warna biru dengan simcard XL nomor: 0878-6439-1063.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti :1. (satu) buah kotak HP warna putih merk OPPO yang di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus minuman HYDRO COCO yang di dalamnya berisi :1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 60,00 ( enam puluh ) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  13,85 (tiga belas koma delapan puluh lima) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :6 (enam) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :7 (tujuh) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta klip plastiknya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.4 (empat) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).Di temukan petugas polisi di bawah kasur di dalam rumah saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO yang beralamatkan di Jl. Bandung Rt. 024 Rw. 006 Kel. Betet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk POCO X3 PRO warna biru dengan simcard XL nomor: 0878-6439-1063Di temukan petugas

Hal. 22 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi pada saat itu sedang saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO pegang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyimpan atau menaruh barang bukti :1 (satu) buah kotak HP warna putih merk OPPO yang di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus minuman HYDRO COCO yang di dalamnya berisi :1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 60,00 ( enam puluh ) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  13,85 (tiga belas koma delapan puluh lima) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :6 (enam) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :7 (tujuh) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta klip plastiknya.yang di temukan petugas polisi di bawah kasur di dalam rumah saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO yang beralamatkan di Jl. Bandung Rt. 024 Rw. 006 Kel. Betet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk adalah saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti :1 (satu) bungkus minuman HYDRO COCO yang di dalamnya berisi :1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 60,00 ( enam puluh ) gram beserta Plastik pembungkusnya.Yang Di temukan petugas polisi di bawah kasur di dalam rumah saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO yang beralamatkan di Jl. Bandung Rt. 024 Rw. 006 Kel. Betet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk adalah milik saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO sendiri dan barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto

Hal. 23 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 13,85 (tiga belas koma delapan puluh lima) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :7 (tujuh) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta klip plastiknya. yang di temukan petugas polisi di bawah kasur di dalam rumah saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO yang beralamatkan di Jl. Bandung Rt. 024 Rw. 006 Kel. Betet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk adalah milik Terdakwa sendiri dan milik saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus minuman HYDRO COCO yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 60,00 ( enam puluh ) gram beserta Plastik pembungkusnya. Tersebut saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO dapat kan dari saudara SINYO sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 13,85 (tiga belas koma delapan puluh lima) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :6 (enam) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :7 (tujuh) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat

Hal. 24 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,10$  (empat koma sepuluh) gram beserta klip plastiknya. Saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO dapatkan dari Terdakwa sendiri

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti :1 (satu) bungkus minuman HYDRO COCO yang di dalamnya berisi :1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 60,00 ( enam puluh ) gram beserta Plastik pembungkusnya. Tersebut saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO dapatkan dari saudara SINYO dengan cara dititipi dengan cara RANJAU (barang di letakkan di suatu tempat kemudian saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO ambil) sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 13,85$  (tiga belas koma delapan puluh lima) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 10,88$  (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 0,89$  (nol koma delapan puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :6 (enam) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 2,69$  (dua koma enam puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :7 (tujuh) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 4,10$  (empat koma sepuluh) gram beserta klip plastiknya. Saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO dapatkan dari Terdakwa dengan cara di titipi pada saat itu Terdakwa langsung bertemu saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jl. Baron Kab. Nganjuk
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menerangkan bahwa menurut keterangan dari saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO untuk barang bukti berupa :1 (satu) bungkus minuman HYDRO COCO yang di dalamnya berisi :1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 60,00 ( enam puluh ) gram beserta Plastik pembungkusnya. Yaitu saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO mendapatkannya awal mula pada hari Senin

Hal. 25 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO berhubungan dengan saudara SINYO melalui telfon via WA untuk mengambil Shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto + 60,00 ( enam puluh ) gram beserta Plastik pembungkusnya milik saudara SINYO yang di titipkan kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO dan pada saat itu saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO mengambil barang tersebut di RANJAU oleh saudara SINYO di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Baron Kab. Nganjuk yang rencananya akan saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO serahkan lagi menunggu perintah dari saudara SINYO sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 13,85 (tiga belas koma delapan puluh lima) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :6 (enam) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :7 (tujuh) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto ± 4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta klip plastiknya. Awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa berencana akan memberikan Shabu tersebut sebanyak 65 (enam puluh lima) Gram kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO atas perintah dari saudara GONDES, Setelah itu Terdakwa janji dengan saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO via telfon untuk bertemu dengan saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO untuk mengantarkan Shabu tersebut, pada saat itu Terdakwa di perintah saudara GONDES untuk mengantarkan Shabu kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Baron Kab. Nganjuk. Setelah itu

Hal. 26 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu sebanyak 65 (enam puluh lima) Gram tersebut Terdakwa antar ke saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat itu Terdakwa mengantarkan Shabu sebanyak 65 (enam puluh lima) Gram kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Baron Kab. Nganjuk.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Awalnya Terdakwa kenal dengan saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO di kenalkan oleh saudara NANDANG dan Terdakwa dengan saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO tidak ada hubungan saudara / keluarga hanya sebatas teman menjadi perantara dalam jual beli Shabu saja karena Terdakwa bersama dengan saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO sama sama bekerja untuk saudara SINYO dan saudara NANDANG.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Te keterangan dari saudara DORISNOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO Setelah Terdakwa menitipkan Shabu sebanyak 65 (enam puluh lima) Gram kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO tersebut saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO langsung membawa Shabu tersebut pulang ke rumah kemudian langsung saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO bagi dengan menggunakan timbangan elektrik, skrop dan klip plastik kecil yang berhasil di temukan petugas polisi menjadi :1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 13,85$  (tiga belas koma delapan puluh lima) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 10,88$  (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 0,89$  (nol koma delapan puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :6 (enam) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm 2,69$  (dua koma enam puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :7 (tujuh) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan

Hal. 27 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan berat bruto  $\pm$  4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta klip plastiknya. Dan sebanyak 10 (sepuluh) poket plastik kecil berisi Shabu berhasil saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO ranjau atau saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO letakkan di suatu tempat atas perintah dari saudara SINYO.

- Terdakwa menerangkan bahwa Menurut keterangan dari saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO Pada saat itu saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO berhasil meranjau Shabu atas perintah dari saudara SINYO di berbagai macam tempat biasanya saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO meranjau Shabu tersebut :Di bawah tiang di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Warujayeng Kab. Nganjuk Di pinggir sawah yang beralamatkan di Jl. Warujayeng Kab. Nganjuk Di bawah Papan Nama di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Warujayeng Kab. Nganjuk Di depan sekolahan yang beralamatkan di Jl. Warujayeng Kab. Nganjuk Di pinggir sungai yang beralamatkan di Jl. Warujayeng Kab. Nganjuk
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan transaksi Shabu kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO dengan menggunakan HP Terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO A73 warna Putih dengan Nomor WA : +1 (385) 213-3442.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyimpan kontak saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO di HP Terdakwa dengan nama "Bjoe Ncies" dengan nomor telepon : +62878-6439-1063
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenali saudara SINYO Terdakwa hanya kenal dengan saudara GONDES dan saudara NANDANG saja
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan Shabu kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO adalah perintah dari saudara NANDANG melalui GONDES
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan titipan Shabu dari sadara GONDES sebanyak 3 (tiga) kali untuk Terdakwa serahkan kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah mengirimkan Narkotika jenis Shabu kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO atas perintah saudara NANDANG melalui saudara GONDES Yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul : 22.00 Wib di rumah saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO yang beralamatkan di Jl. Bandung Rt. 024 Rw. 006 Kel. Betet Kec. Ngronggot Kab.

Hal. 28 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk Yang kedua pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul : 22.00 Wib di depan Indomaret yang beralamatkan di Jl. Baron Kab. Nganjuk Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Baron Kab. Nganjuk

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui karena Terdakwa hanya mendapatkan titipan dari saudara NANDANG melalui saudara GONDES untuk mengantarkan Shabu tersebut kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO
- Bahwa Terdakwa menerangkan menitipkan Shabu kepada saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO sejak 2 (dua) bulan yang lalu
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengedarkan Shabu Terdakwa juga menggunakan Shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terakhir kali Terdakwa menggunakan Shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medayu Utara 17 No. 63 Rt. Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada awalnya petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Medayu Utara 17 No. 63 Rt. Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya, dan di temukan barang bukti berupa :1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 1,81$  (satu koma delapan puluh satu) gram beserta pipet kacanya 1 (satu) buah HP merk OPPO A73 warna Putih dengan Nomor WA : +1 (385) 213-3442 Dan barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari mengambil sedikit Barang bukti yang Terdakwa kirim ke saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO waktu itu kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Bandung Rt. 024 Rw. 006 Kel. Betet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO di amankan petugas polisi dan pada saat melakukan pengeledahan petugas polisi menemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah kotak HP warna putih merk OPPO yang di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus minuman HYDRO COCO yang di dalamnya berisi :1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto +

Hal. 29 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60,00 ( enam puluh ) gram beserta Plastik pembungkusnya.1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  13,85 (tiga belas koma delapan puluh lima) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :3 (tiga) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :6 (enam) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya. 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi :7 (tujuh) buah klip plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan berat bruto  $\pm$  4,10 (empat koma sepuluh) gram beserta klip plastiknya.1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.4 (empat) bendel klip plastik kecil.1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).1 (satu) unit HP merk POCO X3 PRO warna biru dengan simcard XL nomor: 0878-6439-1063Kemudian Terdakwa bersama saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO beserta barang bukti di bawah ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO saat ini tertangkap bersama Terdakwa sedangkan untuk saudara NANDANG saat ini berada di dalam lapas Porong dan saudara GONDES Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini dia berada.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang bernama saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO ikut tertangkap bersama Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa kenal dengan saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO sejak 2 (dua) bulan yang lalu pada saat itu Terdakwa di beri nomor saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO dari saudara NANDANG, dan Terdakwa dengan saudara DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman jual beli Shabu saja
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Hal. 30 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06569/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor : 24242/2023/NNF s/d nomor : 24244/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya
- 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta klip plastiknya
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) bendel klip plastik warna putih
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silve
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) buah unit HP merek Samsung A30 dengan simcard M3 nomor 08575553227
- 1 (satu) buah unit HP merek VIVO V25E dengan simcard three nomor 089504532691,

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya keinginan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA untuk membantu terdakwa I. ACHMAD SISWOYO menjadi perantara dalam jual beli sabu karna terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA sehabis keluar dari pekerjaan maka terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA mau

Hal. 31 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tawaran dari terdakwa I. ACHMAD SISWOYO untuk membantu mengantarkan sabu kepada pembeli.

- Bahwa terdakwa I. ACHMAD SIWOYO menyuruh terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA dengan cara : jika ada seseorang yang pesan sabu kepada terdakwa I. ACHMAD SISWOYO langsung menelfon terdakwa II. DOURIS NOUVAL PRATAMA PUTRA dan langsung terdakwa I. ACHMAD SISWOYO memerintahkan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA untuk meranjau sabu sesuai perintah yang diberikan terdakwa I. ACHMAD SISWOYO untuk diletakkan dimana tempatnya. Setelah mengetahui tempatnya terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA berangkat untuk meletakkan sabu tersebut. Kemudian terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA mengambil sabu yang sudah disiapkan terdakwa I. ACHMAD SISWOYO mengambil sabu yang sudah disiapkan didalam bak plastik warna hijau disamping rumah yang beralamtkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya.
- Bahwa terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA sudah berhasil meranjau atas perintah terdakwa I. ACHMAD SISWOYO sebanyak 4 (empat) kali sejak 3 (tiga) minggu yang lalu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I. ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI menghubungi sdr. KETENG (DPO) lewat aplikasi whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. KETENG (DPO) dengan percakapan "teng pesen 1 (satu) gram shabu" dan sdr. KETENG (DPO) membalas "ya nanti saya kabari diranjau dimana" Setelah itu terdakwa I. ACHMAD SISWOYO berangkat menuju Jl. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. KETENG (DPO) terdakwa I. ACHMAD SISWOYO langsung pulang kerumahnya dan langsung membagi menjadi 6 (enam) plastic kecil siap edar yang sudah dibungkus berbeda-beda dan siap untuk dikirim dan terdakwa I. ACHAMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik, skrop dan klip plastic.
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu seberat  $\pm 1$  gram akan Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO jual ke teman-teman Terdakwa I ACHMAD SIWOYO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.

Hal. 32 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwal. ACHMAD SISWOYO dalam menjual barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu seberat  $\pm 1$  gram yakni dengan cara jika ada orang yang mau membeli, Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO meminta ketemuan langsung di sekitar daerah rumah Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO di Jl Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya. Atau kalau terdakwa I. ACHMAD SISWOYO sedang repot terdakwa I. ACHMAD SISWOYO meminta tolong kepada terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA yang merupakan anak kandungnya untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa barang berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram tersebut sudah laku terjual sebanyak 6 poket;
- Bahwa Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO menjual 6 (enam) poket narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. TOPA (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic shabu dengan harga Rp 200.000,- pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketemuan didalam gang Jl. Gang Tomat Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya, kemudian kepada sdr. GENDUT (DPO) sebanyak 2 (dua) poket plastic shabu dengan harga Rp 400.000,- pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB ketemuan didalam gang Jl. Gang Duku Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya, kemudian kepada sdr. TOPA (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic shabu dengan harga Rp 200.000,- pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib ketemuan didalam gang Jl. Gang Duku Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya, kemudiarn terakhir kepada sdr. DARES (DPO) sebanyak 2 (dua) poket plastic shabu dengan harga Rp 400.000,- pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib ketemuan didalam gang Jl. Gang Duku Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya. Bahwa terdakwa I. ACHMAD SISWOYO dalam menjual 6 (enam) poket narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan memerintahkan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA untuk mengantarkan/meranjau sabu tersebut yang nantinya diletakkan disuatu tempat atas perintah terdakwa I. ACHMAD SISWOYO dan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA adalah kurir yang diperintah untuk mengantarkan sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah Jl Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya saksi IBNU WIYATNO bersama saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa yang sedang tidur didalam rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bak plastic warna

Hal. 33 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang didalamnya terdapat :1 (satu) buah dompet coklat motif bunga yang didalamnya berisi :1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh Sembilan) gram beserta klip plastiknya1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih1 (satu) buah timbangan elektrik warna silverUang Tunai hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)1 (satu) buah unit HP Merk Samsung A30 dengan simcard M3 nomor : 0857555322721 (satu) buah unit HP merk Vivo V25E dengan simcard three nomor : 089504532691

- Selanjutnya kepada petugas kepolisian Para Terdakwa mengaku bahwa 6 (enam) plastik klip merupakan milik Para Terdakwa yang mereka beli dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06569/NNF/2023 atas nama terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI, DKK, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :Barang bukti yang diterima : 24242/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,185$  gram.24243/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram.24244/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram. Total berat netto  $\pm 0,215$  gram ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan

Hal. 34 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamam ;
3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Para Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI dan DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI dan Terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA BIN ACHMAD SISWOYO dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana

Hal. 35 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamam ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal adanya keinginan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA untuk membantu terdakwa I. ACHMAD SISWOYO menjadi perantara dalam jual beli sabu karna terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA sehabis keluar dari pekerjaan maka terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA mau menerima tawaran dari terdakwa I. ACHMAD SISWOYO untuk membantu mengantarkan sabu kepada pembeli, lalu terdakwa I. ACHMAD SISWOYO menyuruh terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA dengan cara : jika ada seseorang yang pesan sabu kepada terdakwa I. ACHMAD SISWOYO langsung menelepon terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA dan langsung terdakwa I. ACHMAD SISWOYO memerintahkan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA untuk meranjau sabu sesuai perintah yang diberikan terdakwa I. ACHMAD SISWOYO untuk diletakkan dimana tempatnya. Setelah mengetahui tempatnya terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA berangkat untuk meletakkan sabu tersebut. Kemudian terdakwa II. DORIS

Hal. 36 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOUVAL PRATAMA PUTRA mengambil sabu yang sudah disiapkan terdakwa I. ACHMAD SISWOYO mengambil sabu yang sudah disiapkan didalam bak plastik warna hijau disamping rumah yang beralamatkan di Jl. Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya dan setelah terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA sudah berhasil meranjau atas perintah terdakwa I. ACHMAD SISWOYO sebanyak 4 (empat) kali sejak 3 (tiga) minggu yang lalu ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I. ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI menghubungi sdr. KETENG (DPO) lewat aplikasi whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. KETENG (DPO) dengan percakapan “teng pesen 1 (satu) gram shabu” dan sdr. KETENG (DPO) membalas “ya nanti saya kabari diranjau dimana” Setelah itu terdakwa I. ACHMAD SISWOYO berangkat menuju Jl. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. KETENG (DPO) terdakwa I. ACHMAD SISWOYO langsung pulang kerumahnya dan langsung membagi menjadi 6 (enam) plastic kecil siap edar yang sudah dibungkus berbeda-beda dan siap untuk dikirim dan terdakwa I. ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik, skrop dan klip plastic dan barang berupa narkoba jenis sabu seberat  $\pm 1$  gram akan Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO jual ke teman-teman Terdakwa I ACHMAD SIWOYO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO dalam menjual barang berupa narkoba Golongan I jenis sabu seberat  $\pm 1$  gram yakni dengan cara jika ada orang yang mau membeli, Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO meminta ketemuan langsung di sekitar daerah rumah Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO di Jl Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya. Atau kalau terdakwa I. ACHMAD SISWOYO sedang repot terdakwa I. ACHMAD SISWOYO meminta tolong kepada terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA yang merupakan anak kandungnya untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli dan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram tersebut sudah laku terjual sebanyak 6 poket;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ACHMAD SISWOYO menjual 6 (enam) poket narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. TOPA (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic shabu dengan harga Rp 200.000,- pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketemuan didalam gang Jl. Gang Tomat Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya, kemudian kepada sdr. GENDUT (DPO) sebanyak 2 (dua) poket plastic shabu dengan harga Rp 400.000,- pada hari Rabu

Hal. 37 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB ketemuan didalam gang Jl. Gang Duku Kel. Kebraon Kec.Karangpilang Surabaya, kemudian kepada sdr. TOPA (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastic shabu dengan harga Rp 200.000,- pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib ketemuan didalam gang Jl. Gang Duku Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya, kemudiarn terakhir kepada sdr. DARES (DPO) sebanyak 2 (dua) poket plastic shabu dengan harga Rp 400.000,- pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib ketemuan didalam gang Jl. Gang Duku Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya. Bahwa terdakwa I. ACHMAD SISWOYO dalam menjual 6 (enam) poket narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan memerintahkan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA untuk mengantarkan/meranjau sabu tersebut yang nantinya diletakkan disuatu tempat atas perintah terdakwa I. ACHMAD SISWOYO dan terdakwa II. DORIS NOUVAL PRATAMA PUTRA adalah kurir yang diperintah untuk mengantarkan sabu tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib berdasarkan dari informasi masyarakat di rumah Jl Kebraon 2/142 A Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Surabaya saksi IBNU WIYATNO bersama saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa yang sedang tidur didalam rumah dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) buah bak plastic warna hijau yang didalamnya terdapat :1 (satu) buah dompet coklat motif bunga yang didalamnya berisi :1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto ± 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram beserta klip plastiknya1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto ± 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram besserta klip plastiknya1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto ± 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram beserta pipet kacanya1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic warna putih1 (satu) buah timbangan elektrik warna silverUang Tunai hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)1 (satu) buah unit HP Merk Samsung A30 dengan simcard M3 nomor : 0857555322721 (satu) buah unit HP merk Vivo V25E dengan simcard three nomor : 089504532691 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06569/NNF/2023 atas nama terdakwa ACHMAD SISWOYO BIN SLAMET RIYADI, DKK, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si,

Hal. 38 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa Barang bukti Nomor 24242/2023/NNF s/d Nomor 24244/2023/NNF,- adalah benar berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Para Terdakwa membeli dengan tujuan untuk dijual kembali barang Narkotika jenis sabu agar mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu dalam rangka adanya permufakatan jahat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa ;

Hal. 39 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### **Mengadili :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Achmad Siswoyo bin Slamet Riyadi dan Terdakwa II. Doris Nouval Pratama Putra bin Achmad Siswoyo** tersebut, telah terbukti

Hal. 40 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum Membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing **selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bak plastik warna hijau yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram beserta klip plastikny
  - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta klip plastiknya
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 1,63$  (satu koma enam puluh tiga) gram beserta klip plastiknya
  - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
  - 1 (satu) bendel klip plastik warna putih
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
  - 1 (satu) buah unit HP merek Samsung A30 dengan simcard M3 nomor 085755532272
  - 1 (satu) buah unit HP merek VIVO V25E dengan simcard three nomor 089504532691,-
- Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 41 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh **Darwanto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Taufan Mandala, SH., M.Hum.**, dan **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 Januari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Sikan, S.Sos. SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Dicky Aditya, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Taufan Mandala, S.H., M.Hum**

**Darwanto, S.H., M.H**

2. **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Sikan, S.Sos. S.H**

Hal. 42 Putusan No.2311/Pid.Sus/2023/PN.Sby